قطاع المقاولات

القاهرة في: 2026/07/28 مرجع: W. ASSIUT-DT-GARBLT-30-26

السيد اللواء المهندس/ محمد حسن مصطفى **المحترم،**
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،

الموضوع:- تمديد مدة المشروع تطبيقا لقرار مجلس الوزراء
مشروع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلحاقاً إلى خطابنا رقم ASSIUT-DT-PROJECT-GA-171-26 المؤرخ 04/05/2026 (مرفق)، والموجه إلى السادة/ الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط) التابعة لهيئتكم الموقرة، بشأن طلب شركتنا تمديد مدة تنفيذ المشروع لمدة ستة أشهر ميلادية إضافية على آخر مدة معتمدة للعقد رقم (2023/2022/426) المؤرخ 2022/09/27، وذلك طبقاً لمايلي:-

1- تحويل نوع الرصف بطريق الخدمة إتجاه سوهاج من رصف أسفلتي إلي رصف خرساني نتيجة كثافة الأحمال المرورية بالطريق مما يتطلب زيادة الإعتماد المالي المطلوب للمشروع.
2- تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة رقم (87) المنعقدة بتاريخ 2026/04/09 في هذا الشأن - الصادر تيسيراً علي المتعاقدين مع الجهات العامة في ضوء وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الأحداث الجارية.

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه حتى تاريخه لم يرد إلى شركتنا إعتماد قرار تمديد المدة المشار إليها، رغم إستحقاقها وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وما يترتب عليه من آثار تعاقدية وقانونية.

لذا، نلتمس من سيادتكم التفضل بسرعة إتخاذ ما يلزم نحو إصدار قرار مد مدة العقد المشار إليها، مع التأكيد على إحتفاظ شركتنا بكافة حقوقها التعاقدية والقانونية المترتبة على تأخر إصدار هذا التمديد، وذلك طبقاً لشروط العقد ومستنداته وأحكام القانون.

شاكرين حسن تعاونكم،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدير التنفيذي والعضو المنتدب
28/7/026
المهندس/ سيد أحمد دسوقي

3Abbas El-Akkad St.,Floor No.1, Naser City ,Cairo,Egypt ٣ شارع عباس العقاد – الدور الأول – مدينة نصر – القاهرة – مصر
Tel. No.: +2024042721,24042725,24044087 Fax :+2024042720 هاتف : ٢٤٠٤٢٧٢١+٠٠ , ٢٤٠٤٢٧٢٥ , ٢٤٠٤٤٠٨٧
Commercial Reg. No.: 279485 - Tax Registration No.: 100-487-262 راس المال المدفوع : ٥٠ م.ج.م
www.malkharafi.com E-mail:EMAK.CO@kharafi-egypt.com الرقم الضريبى : ٣٦٢-٤٨٧-١٠٠ السجل التجارى : ٢٧٩٤٨٥

EMAK CONTRACTING COMPANY S.A.E
شركة إيماك للمقاولات ش.م.م
قطاع المقاولات

التاريخ : 2026/05/04 الإشارة : ASSIUT-DT-PROJECT-GA-171-26

السادة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المحترمين ،،،

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة (أسيوط) المحترم ،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

المشروع : تطوير ورفع كفاءة طريق أسيوط الصحراوي الغربي (المرحلة الثالثة)

إيماءاً إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (87) بتاريخ 9/04/ 2026 (مرفق طيه) بخصوص مد مدة المشاريع لمدة 6 أشهر والجاري التعاقد معها تيسيراً على المتعاقدين مع الجهات العامة في وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الأحداث الحالية .

حيث أن تاريخ إنتهاء المدة للمشروع بتاريخ 2026/5/19 والتاريخ المتوقع بعد موافقة سيادتكم على مد مدة المشروع 2026/11/19 .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

شركة إيماك للمقاولات
مشروع تطوير طريق القاهرة أسيوط الغربي
المرحلة الثالثة

CamScanner

جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
هيئة مستشارى مجلس الوزراء

٩٥٧٧
١٥ ابريل
رئاسة مجلس الوزراء
صادر

٧٩٧
٤١١٦

كتاب دوري

السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

جميع السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة

تحية طيبة وبعد...

نُود التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء الموقر قرر بجلسته رقم (٨٧) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٩،

الموافقة على التوجيه المرفق.

- يرجي التكرم بالتنبيه باتخاذ اللازم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام...

/ /٢٠٢٦

لواء / علاء قاسم

أمين عام مجلس الوزراء

CamScanner

تيسيرا علي المتعاقدين مع الجهات العامة في ضوء وجود بعض العوائق في إجراءات الشحن وتوفير المواد الخام بسبب الاحداث الحالية.

وافق مجلس الوزراء علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضي نص المادة (٤٨) من القانون المذكور، والمادة (٩٨) من لائحته التنفيذية، وذلك بالنظر في مد مدة التوريد أو تنفيذ العقود بكافة أنواعها للمدة التي يجرى تحديدها بكل جهة بحسب ظروف كل حالة، ولمدة ستة أشهر كحد اقصى، تضاف إلى مدة التنفيذ سواء من تاريخ النهو المقرر أو المعدل، وذلك دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، وفقا للضوابط الآتية:-

- يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي أبرمتها الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور، وذلك بالنسبة للتعاقدات أو المشروعات أو الأعمال التي تم طرحها أو توجيه الدعوة للتعاقد بشأنها أو فتح مظاريفها الفنية أو التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل أو بعد أو في تاريخ ٢٠٢٦/٣/١، واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منها.
- يقدم المتعاقد طلب بمد مدة التوريد أو التنفيذ موضحاً به مدد التأخير والأسباب والمبررات التي يستند إليها في طلبه، وتتولي اللجان المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة دراسة الطلب في ضوء الموقف التنفيذي لكل تعاقد على حده وتحديد المدة الإضافية بحسب طبيعة كل حالة، وبحد أقصى ستة أشهر.
- في المشروعات الجاري تنفيذها يراعي مدة الشهرين السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٢، ومدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٢، وكذا مدة الستة أشهر السابق إقرارها من مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧.
- تطبيق مدة الستة أشهر المشار إليها بحد أقصي وتعدل البرنامج الزمنية للتنفيذ تبعاً لذلك وفقاً للسلطة التقديرية للسلطة المختصة بكل جهة متعاقدة، وبحسب ظروف كل حالة على حده، وذلك دون فرض فوائد أو تطبيق غرامات ومقابل تأخير.
- مع التفضل بالتنبيه على الشركات التي تتبع وزارتكم / محافظتكم / هيئتكم / أجهزتكم، الموقرة، بإعمال شئونها نحو النظر في إمكانية الاسترشاد بهذه القواعد في التعاقدات التي أبرمتها مع الغير تبعا لسلطتها التقديرية، وحسب ظروف كل حالة على حدة

CamScanner